

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5121/2537

นาง พวงทิพย์ ศัลยพงษ์
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 54
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2515 มาตรา ข้อ 22

ผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะที่ทำงานโดยเป็นผลเนื่องจากสภาพของการที่ผู้ตาย
ต้องตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ และทำงานล่วงเวลาอีกด้วยเป็นสาเหตุ
แห่งความเครียดทำให้หัวใจขาดเลือด ถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหรือการ
เจ็บป่วยซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างโจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ตายจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของนายจริง ผู้ตาย จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีหน้าที่รับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 2 เป็นเลขาธิการของจำเลยที่ 1 ก่อนตายนายจริงทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัททีเอ็ม คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด หน้าทีวิศวกร นายจริงถึงแก่ความตายขณะทำงานให้นายจ้างด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนื่องจากพยาธิสภาพของหัวใจและปอด ซึ่งตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องชำระเงินทดแทนให้โจทก์ซึ่งเป็นภริยาของนายจริงเป็นเงินจำนวนร้อยละสิบของค่าจ้างรายเดือนอัตราสุดท้ายที่ถึงแก่ความตายรวมระยะเวลา 5 ปีคิดเป็นเงิน 1,801,800 บาท โจทก์และบริษัทนายจ้างได้แจ้งให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทราบเพื่อขอรับเงินทดแทนจากจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนอ้างว่าการตายของนายจริงมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์จึงอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสองต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนแต่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเป็นการชอบแล้ว ขอให้เพิกถอนผลการวินิจฉัยเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนที่ มท 1331/14224 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่มท 1331/40817 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินทดแทนจำนวน 1,801,800 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายจริงมิได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นภริยาของนายจริง ศัลยพงษ์ผู้ตาย ก่อนตายผู้ตายมีอาชีพเป็นวิศวกรทำงานอยู่ที่บริษัททีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 ครั้งสุดท้ายมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรแหล่งน้ำ 1 ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย

50,050 บาท รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยร่วมทำงานกับบริษัทชั้นอยู่ คอนเซิร์ทแอนด์เท็นท์จำกัด ผู้ตายต้องรับผิดชอบงานหลาย ด้าน เช่น การบริหารงานบุคคลดูแลงบประมาณและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยัง ต้องเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จในกำหนด ต้องทำงานหนักตลอดสัปดาห์ และต้องทำงาน ล่วงเวลาด้วย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาผู้ตายถึงแก่ ความตายขณะนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทชั้นอยู่คอนเซิร์ทแอนด์เท็นท์ จำกัด แพทย์ผ่าตัดตรวจ พิสูจน์แล้วมีความเห็นว่าตายเพราะระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนื่องจาก พยาธิสภาพของหัวใจและปอด ตามใบรับรองการตาย และรายงานการตรวจศพ เอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 และข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่าในเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับ ว่า ความเครียดจะเป็นตัวกระตุ้นให้หลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น และทำให้เกิด ภาวะหัวใจหยุดเต้นทันทีได้ ตามหนังสือตำราทางอายุรกรรมเอกสารหมาย จ.25 และ จ.26 คดีมีปัญหาว่าที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่ผู้ตายถึงแก่ ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างหรือไม่ พิเคราะห์แล้วประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54 แก้ไขเพิ่ม เติม โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 ข้อ 2 ความว่า "เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บ ป่วยจนถึงแก่ความตาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน ฯลฯ" ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ให้คำนิยามว่า "เจ็บ ป่วย" หมายความว่า การที่ลูกจ้างป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่ง เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานตามที่ กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดชนิดของโรคนั้นและประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 คือ "22. โรค หรือการเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งเป็นผลเนื่องจากการทำงาน" ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จ จจริงมาว่า ผู้ตายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรแหล่งน้ำ 1 รับผิดชอบเป็นผู้จัดการ

โครงการวางท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ โดยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นอยู่ คอน
เสิร์ตแอนด์ จำกัด ผู้ตายต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเช่น การบริหารงานบุคคล
ดูแลงบประมาณและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งยังต้องเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จใน
กำหนด ต้องทำงานหนักตลอดสัปดาห์และทำงานล่วงเวลาด้วย ทั้งได้ความว่า
ความเครียดจะเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นและทำให้หัวใจหยุดเต้นทันที
ได้ เห็นว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะที่ทำงาน การที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นเป็น
ผลเนื่องจากสภาพของการที่ผู้ตายต้องตรากตรำทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ และ
ทำงานล่วงเวลาอีกด้วย เป็นสาเหตุแห่งความเครียดทำให้หัวใจขาดเลือดและทำให้ผู้
ตายถึงแก่ความตาย ถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็น
ผลเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ตายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 54(4) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
กำหนดการจ่ายค่าทดแทน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจ่ายค่าทดแทน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2525 ข้อ 4 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์
ของโจทก์ฟังขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีการผัดนัดไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์
โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าทดแทนให้แก่
โจทก์เดือนละ 6,000 บาท มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 คำขอ
นอกจากนี้ให้ยก

(สมพงษ์ สอนิเณร-ชลิต ประไพศาล-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ